

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4264/2557

นางสาวกาญจนา กังวาพัฒนา โจทก์
นายประเสริฐหรืออัฐ กังวาพัฒนา ใน
ฐานะส่วนตัวและ
ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเสริม กัง
วาพัฒนา จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า หลังจากศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ปรากฏว่านับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี จำเลยมิได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม และทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมรวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์และทายาททั้งหมด โจทก์เคยบอกกล่าวให้จำเลยดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกตามคำขอท้ายฟ้องให้โจทก์ จำเลยให้การว่า ที่ดินและตึกแถวอันเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม โจทก์ จำเลย และทายาทของ ส. ทุกคนได้ประชุมตกลงทำสัญญาแบ่งปันมรดกกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 หลังทำสัญญาดังกล่าว โจทก์และทายาทคนอื่นไม่สนใจเข้าไปครอบครองดูแลทรัพย์สินมรดกในส่วนของตน จำเลยจึงเข้าครอบครองเพื่อตนเองต่อเนื่องตลอดมาถึงปัจจุบัน สิทธิในทรัพย์สินมรดกดังกล่าวจึงตกแก่จำเลยโดยสมบูรณ์ โจทก์เสียสิทธิในการรับทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของ ส. โดยอายุความแล้ว แสดงว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก ยังมีได้ดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้รับมรดก ถือว่าการจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุด

ลง สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ 3365, 3366, 3367, 3368 และ 3369 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมตึกแถว 5 คูหา บนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้โจทก์ กับให้จำเลยชำระเงินกินเปล่า 7,410,760.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,700,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าตึก 995,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าพื้นที่และบริการจอดรถ 621,875 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยแบ่งที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ 1183, 3814 และ 7943 ตำบลถนนพญาไท (พญาไท) อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์เป็นเนื้อที่รวม 20.34 ตารางวา หรือร้อยละ 12.49 ของโฉนดแต่ละแปลง ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้โจทก์ และให้จำเลยชำระเงินค่าเช่า 1,764,850.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,031,250 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยแบ่งที่ดินมรดกโฉนดเลขที่ 39721, 39724, 39725 ตำบลดอกไม้ (บางแก้ว) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ เป็นเนื้อที่รวม 101.93 ตารางวา หรือร้อยละ 2.08 ของที่ดินโฉนดแต่ละแปลง ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานต่อไป จึงให้งดสืบพยาน แล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ แล้วมีคำพิพากษารูปคดีต่อไป คืบค่าขึ้นศาลในชั้นนี้ส่วนที่เกิน 200 บาท แก่โจทก์ไป ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์ฟ้องว่า ภายหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแล้วปรากฏว่านับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 13 ปี จำเลยมิได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมและทรัพย์สินมรดกนอกพินัยกรรมรวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์และทายาททั้งหมด โจทก์เคยบอกกล่าวให้จำเลยดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉย จึงขอศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเสริม ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกตามคำขอท้ายฟ้องให้โจทก์จำเลยให้การว่า ที่ดินและตึกแถวอันเป็นทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรม โจทก์ จำเลย และทายาทของนายเสริมทุกคนได้ประชุมตกลงทำสัญญาแบ่งปันมรดกกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 หลังทำสัญญาดังกล่าว โจทก์และทายาทคนอื่นไม่สนใจเข้าไปครอบครองดูแลทรัพย์สินมรดกในส่วนของตน จำเลยจึงเข้าครอบครองเพื่อตนเอง ต่อ

เนื่องตลอดมาถึงปัจจุบัน สิทธิในทรัพย์สินมรดกดังกล่าวจึงตกแก่จำเลยโดยสมบูรณ์ โจทก์เสียสิทธิในทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของนายเสริมโดยอายุความแล้ว แสดงว่าจำเลย ในฐานะผู้จัดการมรดก ยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์และทายาทอื่นเป็นผู้รับมรดกตามที่ตกลงกัน ถือว่าการจัดการมรดกยังไม่สิ้นสุดลง สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บุญไชย ธนาพันธ์สิน-อภิรัตน์ ลัดพลี-จรรยา ชีวดีโสภณ)

ศาลแพ่ง - นายสัมพันธ์ ผาสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายสิทธิพร บุญยฤทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1825/2554

ต้น

หมายเหตุ